

조명 공급 및 설치공사 계약서

발주자(이하 "갑")와 수급인 (주)엣지컴퍼니(이하 "을")는 아래 조명 공급 및 설치공사(이하 "본 공사")의 시공에 관하여 상호 신의와 성실을 바탕으로 다음과 같이 계약을 체결하고, 이를 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 갑과 을이 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

1. 계약 개요

공 사 명	예) ○○○ 신축 상가 조명 공급 및 설치공사		
공사장소			
공사기간	착공 _____ 년 _____ 월 _____ 일 ~ 준공 _____ 년 _____ 월 _____ 일		
계약금액	일금 _____ 원정 (₩ _____) ※ 부가가치세 (☐ 별도 ☐ 포함)		
대금지급	계약금 _____ % / 중도금(자재반입) _____ % / 잔금(준공 후) _____ % — 세금계산서 발행 후 _____ 일 이내		
하자담보 책임기간	준공검사 합격일부터 _____ 년	지체상금률	지연 1일당 계약금액의 _____ %
계약보증	계약금액의 _____ % (☐ 면제)	관할법원	울산지방법원

2. 계약 당사자

발주자 (갑)		수급인 (을)	
상 호		상 호	(주)엣지컴퍼니
대 표 자		대 표 자	고 진 식
사업자번호		사업자번호	508-81-42798
주 소		주 소	울산광역시 울주군 청량읍 상남1길 28, 2동
연 락 처		연 락 처	1533-3210
담 당 자		등록면허	전기공사업 제 울산-00821호

3. 계약문서

본 계약서 · 산출내역서(별지1) · 특약사항(별지2) · 설계도면 및 시방서 · 갑이 승인한 제품 사양서는 계약의 일부를 구성하며 상호 보완적 효력을 가진다.

■ 계약 조 항

제1조 (목적)

본 계약은 갑이 발주하고 을이 수행하는 본 공사의 시공에 관하여 갑과 을의 권리와 의무를 정함을 목적으로 한다.

제2조 (계약문서의 효력)

- ① 계약문서는 표지 제3항에 기재된 문서로 구성되며, 상호 보완적 효력을 가진다.
- ② 계약문서 상호 간 내용이 상충하는 경우 **특약사항 → 계약서 본문 → 산출내역서 → 설계도면·시방서**의 순서로 우선 적용한다.

제3조 (공사의 범위)

- ① 을이 수행하는 공사의 범위는 다음과 같다.
 1. 조도·배광 설계 및 조명 배치도 작성
 2. 계약 제품(조명기구 및 부속자재)의 공급·운반·현장 반입
 3. 조명기구 설치 및 기존 등기구 철거(해당 시)
 4. 조명 회로 결선, 스위치·디머·컨트롤러 연동 및 조정
 5. 시운전, 점등·조도 확인 및 사용방법 안내
- ② 다음 각 호는 별도 합의가 없는 한 공사범위에서 제외한다.
 1. 수전·인입공사 및 분전반의 신설·증설, 간선 증설
 2. 천장·벽체의 구조 보강, 목공·도장 등 마감 및 복구공사
 3. 소방·통신·CCTV 등 타 설비공사
 4. 고소작업차·비계 등 특수장비 사용료(산출내역서에 계상된 경우는 제외)
 5. 갑이 보유하던 기존 자재·폐기물의 처리비용

제4조 (계약금액 및 대금지급)

- ① 계약금액은 표지 기재와 같으며, 부가가치세의 별도·포함 여부는 표지 기재에 따른다.
- ② 갑은 표지에 기재된 지급 비율과 시기에 따라 대금을 지급한다.
- ③ 을은 각 지급시기에 세금계산서를 발행하고, 갑은 이를 수령한 날부터 표지에 정한 기일 이내에 을이 지정하는 계좌로 현금 지급한다.
- ④ 갑이 정당한 사유 없이 대금 지급을 지연한 경우, 지연일수에 대하여 연 6%의 지연손해금을 가산하여 지급한다.

제5조 (공사기간 및 공기연장)

- ① 착공일과 준공일은 표지 기재에 따른다.
- ② 다음 각 호의 사유로 인한 지연일수는 공사기간에 산입하지 아니한다. 을은 사유 발생 후 지체 없이 갑에게 서면으로 통지하고 공기 연장을 요청할 수 있으며, 갑은 정당한 요청을 거부하지 못한다.
 1. 천재지변, 감염병, 국가적 재난 등 불가항력
 2. 갑의 선행공정 미완료, 현장 미인도, 도면·제품 사양 확정지연
 3. 갑의 요청에 의한 설계변경 또는 추가공사
 4. 그 밖에 을의 책임 없는 사유

제6조 (자재 및 제품)

- ① 을이 공급하는 조명기구는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전인증(KC)을 취득한 제품으로 한다.
- ② 계약 제품이 단종되거나 수급이 불가능한 경우 을은 동등 이상 사양의 제품으로 대체할 수 있으며, 이 경우 사전에 갑의 서면 승인을 받는다.
- ③ 색온도·연색성·광속·소비전력 등 사양은 산출내역서 기재 기준을 하며, 제조사가 고지한 공차 범위 내의 편차는 하자로 보지 아니한다.
- ④ 갑이 자재를 직접 지급(관급)하는 경우, 해당 자재의 품질 및 수급 지연에 따른 책임은 갑이 부담한다.

제7조 (갑의 의무)

- ① 갑은 착공 전까지 시공 도면과 제품 사양을 확정하여 을에게 통보한다.
- ② 갑은 공사 수행에 필요한 작업공간, 전원, 용수, 자재 적치장소 및 양중설비(엘리베이터 등)를 을에게 무상으로 제공한다.
- ③ 갑은 천장 마감, 전원 인입 등 선행공정을 을의 착공 전까지 완료한다.
- ④ 갑의 사유로 현장 대기 또는 재방문이 발생한 경우, 그로 인해 추가로 소요된 비용은 갑이 부담한다.

제8조 (을의 의무)

- ① 을은 「전기공사업법」에 따라 등록된 전기공사업자(등록 제 울산-00821호)로서, 관계 법령 및 전기설비기술기준에 따라 성실히 시공한다.
- ② 을은 현장 책임자를 지정하여 공정·품질·안전을 관리하고, 갑의 요청 시 공정 현황을 보고한다.
- ③ 을은 자기 공사분에서 발생한 폐기물을 관계 법령에 따라 처리한다.
- ④ 을은 시공 중 갑 또는 제3자의 시설물을 훼손한 경우 이를 원상복구하거나 그 손해를 배상한다.

제9조 (안전관리 및 재해)

- ① 을은 「산업안전보건법」 등 안전 관계 법령을 준수하고, 소속 근로자에 대하여 산업재해보상보험 등 법정 보험에 가입한다.
- ② 을의 귀책사유로 발생한 안전사고에 대한 책임은 을이 부담하며, 갑의 현장관리 소홀에 기인한 사고는 갑이 부담한다.
- ③ 갑은 필요한 경우 을에게 영업배상책임보험 가입 및 증권 사본의 제출을 요청할 수 있다.

제10조 (설계변경 및 추가공사)

- ① 공사범위·수량·제품 사양의 변경은 갑과 을의 서면 합의에 의한다.
- ② 추가공사의 단가는 산출내역서의 동일 또는 유사 항목 단가를 적용하고, 해당 항목이 없는 경우 상호 협의하여 정한다.
- ③ 서면 합의 없이 구두로 지시된 추가공사에 대하여 을은 시공을 거절할 수 있으며, 이를 이유로 을에게 불이익을 주지 못한다.

제11조 (검사 및 준공)

- ① 을은 공사 완료 후 갑에게 준공을 서면 통지하고, 갑은 통지를 받은 날부터 _____ 일 이내에 준공검사를 실시한다.
- ② 갑이 제1항의 기간 내에 검사를 실시하지 아니하거나 시정사항을 서면으로 통보하지 아니한 경우, 준공검사에 합격한 것으로 본다.
- ③ 을은 준공 시 제품 보증서, KC 인증 관련 자료, 조명 배치도, 사용·유지관리 안내자료를 갑에게 제출한다.

제12조 (하자담보책임)

- ① 하자담보책임기간은 준공검사 합격일부터 표지에 기재된 기간으로 하며, 「전기공사업법」 및 관계 법령이 정한 기준에 따른다.
- ② 을은 하자 통보를 받은 날부터 _____ 일 이내에 보수에 착수한다. 다만 부품 수급 등 불가피한 사유가 있는 경우 갑과 협의하여 기간을 연장할 수 있다.
- ③ 다음 각 호는 하자담보책임의 범위에서 제외한다.
 1. 램프·전구 등 소모성 부품의 수명 도래에 따른 교체
 2. 갑 또는 제3자의 임의 개조·부적절한 사용·관리 소홀에 기인한 손상
 3. 낙뢰·과전압·침수·화재 등 외부 요인 및 천재지변
 4. 갑이 지급한 자재 자체의 결함

제13조 (지체상금)

- ① 을이 준공기한 내에 공사를 완료하지 못한 경우, 지연일수 1일당 표지에 기재된 지체상금률을 계약금액에 곱한 금액을 갑에게 지급한다.
- ② 제5조 제2항 각 호의 사유로 인한 지연일수는 지체상금 산정에서 제외한다.
- ③ 지체상금의 총액은 계약금액의 10%를 초과하지 아니한다.

제14조 (위험부담)

준공검사 합격 전까지 공사 목적물의 멸실·훼손에 대한 위험은 을이 부담한다. 다만 갑의 귀책사유 또는 불가항력에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

제15조 (계약의 해제·해지)

- ① 갑 또는 을은 상대방이 다음 각 호에 해당하는 경우 서면으로 최고하고, _____ 일 이내에 시정되지 아니하면 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.
 - 1. 정당한 사유 없이 착공을 지연하거나 공사를 중단한 경우
 - 2. 대금을 지급기한으로부터 30일 이상 지급하지 아니한 경우
 - 3. 부도·회생절차·파산 신청 등으로 계약의 이행이 곤란하게 된 경우
- ② 계약이 해제·해지된 경우 기성 부분에 대하여 검사를 거쳐 정산하며, 귀책 당사자는 상대방에게 발생한 손해를 배상한다.

제16조 (권리·의무의 양도금지 및 하도급)

- ① 갑과 을은 상대방의 서면 동의 없이 본 계약상 권리·의무를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.
- ② 을은 갑에게 통지한 후 공사의 일부를 협력업체에 시공하게 할 수 있으며, 이 경우에도 협력업체의 시공에 대하여 을이 갑에게 책임을 진다.

제17조 (비밀유지)

갑과 을은 본 계약과 관련하여 알게 된 상대방의 영업비밀, 설계도면, 가격정보를 상대방의 사전 동의 없이 제3자에게 누설하거나 계약 목적 외로 사용하지 아니한다. 본 조의 효력은 계약 종료 후 2년간 존속한다.

제18조 (지식재산권)

을이 본 공사를 위하여 작성한 조도계산서·조명 배치도·설계도면의 지식재산권은 을에게 귀속한다. 갑은 본 공사 및 그 유지관리 목적의 범위 내에서 이를 사용할 수 있다.

제19조 (분쟁의 해결)

- ① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 갑과 을은 상호 협의하여 원만히 해결한다.
- ② 협의가 이루어지지 아니한 경우, 표지에 기재된 관할법원을 제1심 관할법원으로 한다.

제20조 (기타)

- ① 본 계약에 정하지 아니한 사항은 관계 법령 및 일반 상관례에 따라 갑과 을이 협의하여 정한다.
- ② 별지2 특약사항은 본문 조항에 우선하여 적용한다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고,
갑과 을이 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

2 0 _____ 년 _____ 월 _____ 일

발주자 (갑)	수급인 (을)																
<table><tr><td>상 호</td><td></td></tr><tr><td>주 소</td><td></td></tr><tr><td>사업자번호</td><td></td></tr><tr><td>대 표 자</td><td>(인)</td></tr></table>	상 호		주 소		사업자번호		대 표 자	(인)	<table><tr><td>상 호</td><td>(주)엠티컴퍼니</td></tr><tr><td>주 소</td><td>울산 울주군 청량읍 상남1길 28, 2동</td></tr><tr><td>사업자번호</td><td>508-81-42798</td></tr><tr><td>대 표 자</td><td>고 진 식 (인)</td></tr></table>	상 호	(주)엠티컴퍼니	주 소	울산 울주군 청량읍 상남1길 28, 2동	사업자번호	508-81-42798	대 표 자	고 진 식 (인)
상 호																	
주 소																	
사업자번호																	
대 표 자	(인)																
상 호	(주)엠티컴퍼니																
주 소	울산 울주군 청량읍 상남1길 28, 2동																
사업자번호	508-81-42798																
대 표 자	고 진 식 (인)																

[별지 1] 공사 산출내역서

No	품 명	규격 · 사양	단위	수량	단가(원)	금액(원)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
자 재 비 소 계						
설치 · 시공비 (노무비)						
설계 · 조도계산 / 운반 · 경비						
공 급 가 액 합 계						
부가가치세 (10%)						
총 계 약 금 액						

- 본 내역서에 기재되지 않은 항목은 공사범위에 포함되지 않으며, 추가 시 제10조에 따라 별도 합의한다.
- 제품 사양(색온도·광속·소비전력·연색성)은 규격란 기재를 기준으로 하며, KC 안전인증 취득 제품에 한한다.
- 수량은 현장 실측 결과에 따라 정산할 수 있으며, 정산 방식은 특약사항에 정한다.

[별지 2] 특 약 사 항

아래 특약사항은 본 계약서 본문 조항에 **우선하여** 적용한다. 기재사항이 없는 경우 본문 조항에 따른다.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

- 기재 예시 — 현장 작업 가능 시간(주간/야간), 층별 반입 조건, 관급자재 지급 범위, 조도 보증 기준(lux), 시운전 입회 방식, 검수 기준, 하자보수 대응시간, 유지관리 단가 등.

2 0 _____ 년 _____ 월 _____ 일

발주자 (갑)

상 호	
대 표 자	(인)

수급인 (을)

상 호	(주)엣지컴퍼니
대 표 자	고 진 식 (인)